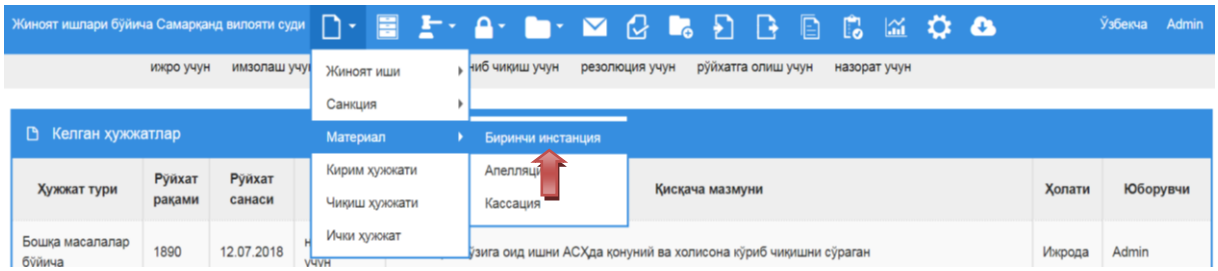
**Электрон дастур орқали жиноят материалларини (санкциялардан ташқари) рўйхатдан ўтказиш ва уларнинг натижасини қайд этиш бўйича**

**ҚЎЛЛАНМА**

1. Жиноят материаллари суд девонхонасининг логини орқали киритилади. Бунинг учун электрон дастурдаги **“Новый документ”** тугмаси орқали **“Материал”** ундан сўнг **“Биринчи инстанция”** тури танланади.




2. **“Биринчи инстанция”** тугмаси босилганда жиноят материалларини рўйхат ўтказиш ойнаси очилади. Мазкур ойнадаги қаторлар материал турига қараб ўзгарувчан бўлади.

Материаллар рўйхатдан ўтказилишига қараб 2 турга бўлинади:

1. Жиноят иши доирасидаги материаллар; (Жиноят иши доирасида келиб тушган материалларга албатта жиноят ишининг рақами тўлиқ равишда киритилиши шарт) Бунинг учун жиноят иши электрон дастур орқали рўйхатдан ўтган бўлиши шарт.

Қуйидаги материал турларини рўйхатдан ўтказиш вақтида жиноят иши электрон дастур орқали рўйхатдан ўтказилган бўлиши шарт:

- жарима жазосини оғирроқ жазога алмаштириш юзасидан;
- ахлоқ тузатиш ишлари жазосини оғирроқ жазога алмаштириш юзасидан;
- озодликни чеклаш жазосини озодликдан маҳрум қилиш жазосига алмаштириш юзасидан;
- жазони енгилроғи билан алмаштириш юзасидан;
- шартли ҳукмни бекор қилиш юзасидан;
- шартли ҳукм қилинган шахсни синов муддати давомида унга юклатилган мажбуриятнинг бир қисмини олиб ташлаш юзасидан;
- шартли ҳукм қилинган шахсни синов муддати давомида унинг зиммасига янги мажбурият юклаш юзасидан;
- жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш юзасидан;
- озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш юзасидан;
- озодликни чеклаш жазоси жазосини ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш юзасидан;
- муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазосини ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш юзасидан;
- ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш юзасидан;

- касаллик ёки меҳнат қобилиятини йўқотиш оқибатида жазодан озод қилиш юзасидан;

- судланганликни муддатидан илгари олиб ташланиши юзасидан *(Изоҳ: бунда ЖКнинг 78-моддаси асосида судланганлик муддати қонунда кўрсатилган муддатдан аввал олиб ташлаш ҳақидаги материал ҳисобга олинган)*;

- озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинган шахсларни сақлаш шароитини жазони ўташ вақтида ўзгартириш юзасидан;

- тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини бекор қилиш юзасидан;

- тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини ўзгартириш юзасидан;

- ижро ҳужжатини кечиктириш юзасидан;

- ижро ҳужжатини бўлиб-бўлиб ижро этиш юзасидан;

- ижро ҳужжатини ижро этиш усулини ва тартибини ўзгартириш юзасидан;

- суд қарорини ижро қилиш масаласида аниқлик киритиш ёки тушунтириш бериш юзасидан;

- суд қарорини ижро қилиш босқичида ашёвий далиллар тақдирини ҳал этиш юзасидан;

- суд қарорини ижро қилиш (ижро ҳаракати)ни тўхтатиш юзасидан;

- ижро қилинмаган бошқа ҳукмлар мавжуд бўлган тақдирда ҳукмларнинг ҳаммасида белгиланган жазоларни қўшиш юзасидан;

- суд қарорини қонунга мувофиқлаштириш юзасидан;

- маъмурий назорат ўрнатиш юзасидан;

- маъмурий назорат муддатини узайтириш юзасидан;

- амнистия актини қўллаб, жазодан озод қилиш юзасидан;

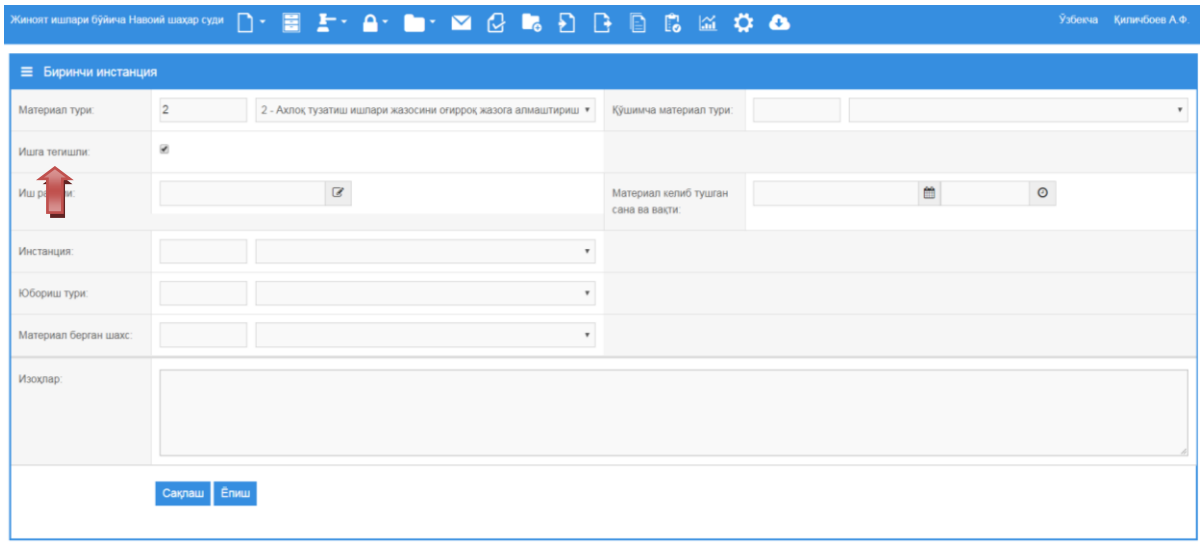
- амнистия актини қўллаб, жазо муддатини қисқартириш юзасидан;

- амнистия актини қўллаб, манзил-колониясига ўтказиш юзасидан.

Электрон дастур орқали рўйхатдан ўтказилган жиноят иши доирасида келиб тушган материалларнинг рақамлари шу жиноят ишининг рақами билан рўйхатдан ўтказилади. Уларга алоҳида рақам берилмайди.

Агарда судларга жиноят ишининг рақами маълум бўлмаса ёки жиноят иши электрон дастур орқали рўйхатдан ўтказилмаган бўлса, рўйхатга олиш ойнасидаги **“Ишга тегишли”** деб номланган белгини қўймасдан материалларни рўйхатдан ўтказиш мумкин. Ёки аксинча судларга жиноят иши рақами маълум бўлса ёки жиноят иши электрон дастур орқали рўйхатдан ўтказилган бўлса, рўйхатга олиш ойнасидаги **“Ишга тегишли”** деб номланган белгини танланиши шарт.

**“Ишга тегишли”** деб номланган белги қўйилмасдан рўйхатдан ўтказилган ҳар қандай материалга электрон дастур орқали автоматик равишда рақам олинади.



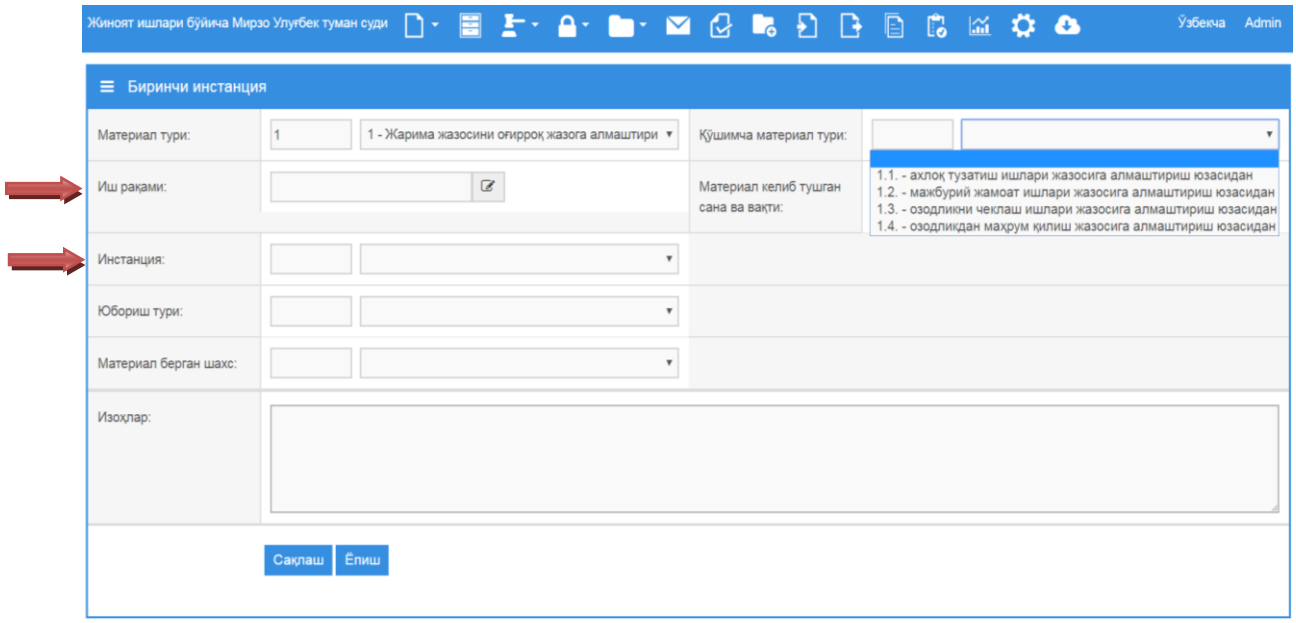

2. Жиноят ишига тегишли бўлмаган материаллар. (Бундай материалларга электрон дастур орқали алоҳида материал рақами берилади. Масалан: 1-3-14-1801/1)

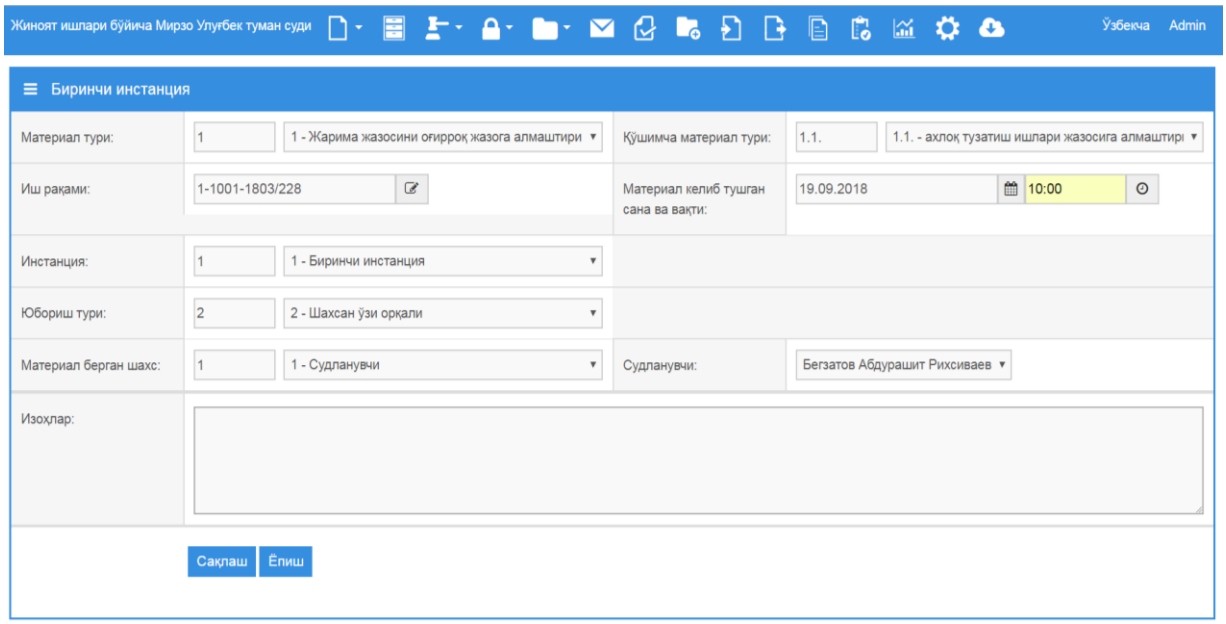
Қуйидаги материал турларини рўйхатдан ўтказиш вақтида жиноят иши электрон дастур орқали рўйхатдан ўтказилмаган бўлиши шарт ва уларга электрон дастур орқали алоҳида материал рақами берилади:

- сурункали алкоголизм, гиёвандлик ёки заҳарвандликка мубтало бўлган беморларни мажбурий даволаш юзасидан;
- сурункали алкоголизм, гиёвандлик ёки заҳарвандликка мубтало бўлган беморларни мажбурий даволашни тўхтатиш юзасидан;
- вояга етмаган шахсни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази ёки ўқув муассасаларига жойлаштириш юзасидан;
- вояга етмаган шахсни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази ёки ўқув муассасаларида бўлиш муддатини узайтириш юзасидан;
- бошқа орган чиқарган қарор бўйича ашёвий далиллар тақдирини ҳал этиш юзасидан;
- амнистия актини қўллаб, ишни тугатиш юзасидан.

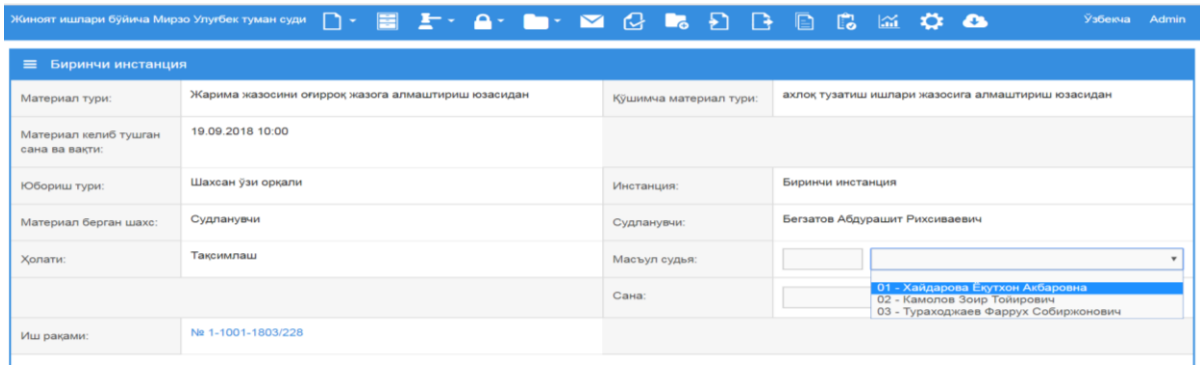
## 1. Жиноят иши доирасидаги материалларни электрон дастур орқали рўйхатдан ўтказиш

1.1. Биринчи турдаги материалларни рўйхатдан ўтказиш вақтида уларга тегишли **“Қўшимча материал тури”** аниқ бўлса, шулардан тегишлиси танланади. Бу ойнада **“Инстанция”** қатори мавжуд бўлиб, унга материал қайси инстанция суди қарорига асосан материал келиб тушган бўлса, шу инстанция танланади. **“Иш рақами”** қаторига жиноят ишининг суддаги рақами тўлиқ киритилиши шарт.

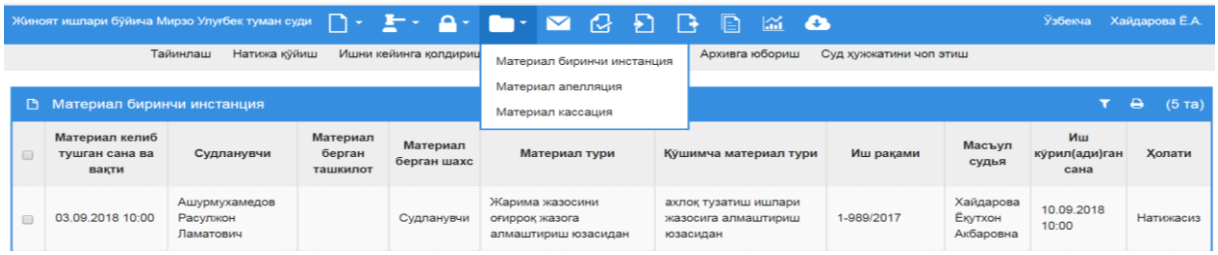


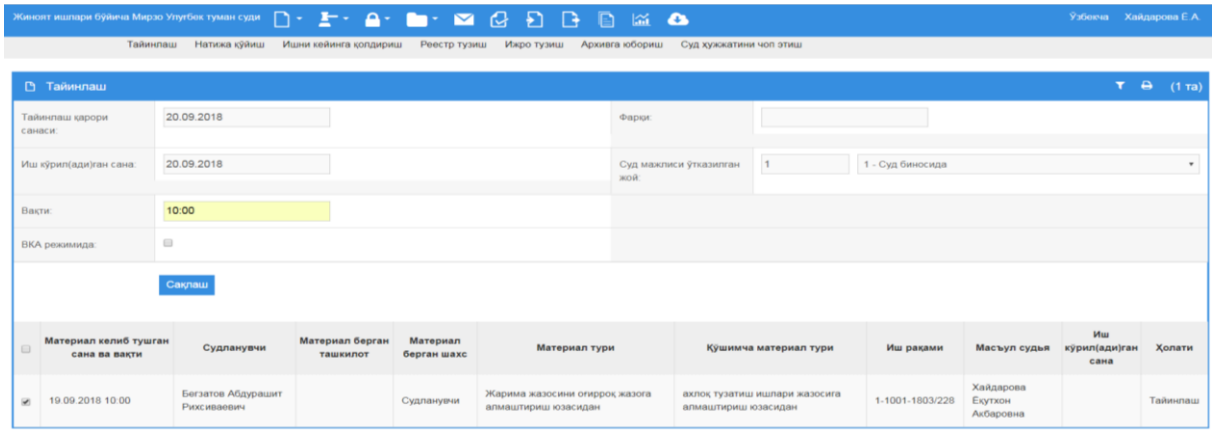

1.2. Рўйхатдан ўтказилган материал электрон дастур орқали тегишли судьяга тақсимланади.



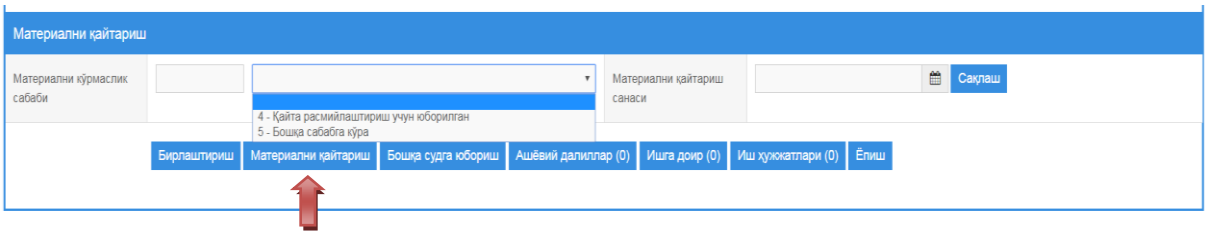

1.3. Судьяга тақсимланган материал судьянинг логин ва пароли орқали электрон дастурга кирилади ҳамда **“Материал”** рукнидан **“Материал биринчи инстанция”** тури, шунингдек шу тартибда агарда апелляция ёки кассация инстанцияси судининг қарори асосида материал келиб тушган бўлса, тегишлича **“Материал апелляция”** ёки **“Материал кассация”** тури танланади.



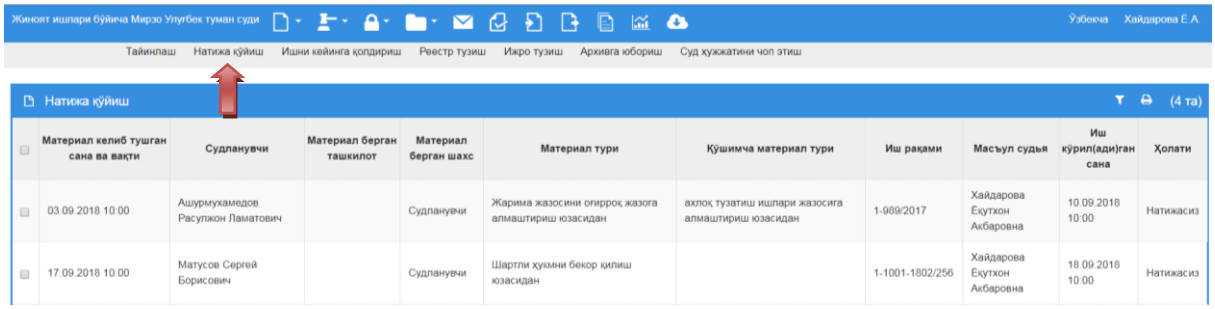

1.4. Шундан сўнг материални суд мажлисига тайинлаш босқичига ўтилади. Бунда материални тайинлаш ҳақидаги қарор санаси, иш кўриладиган сана, вақти ҳамда суд мажлиси ўтказиладиган жой қаторлари тўлдирилади ва тегишли материал танланиб **“Сақлаш”** тугмаси босилади.

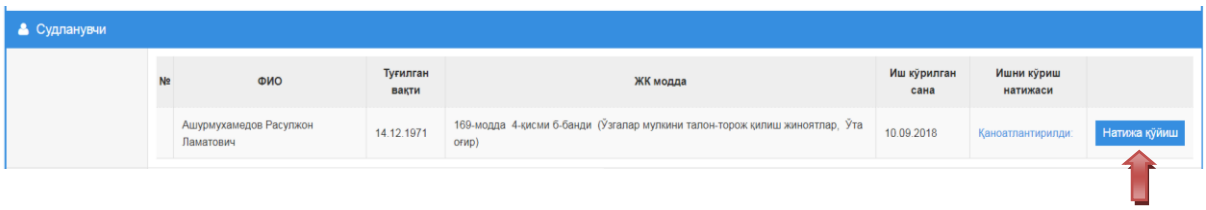



1.5. Агарда материал қайтарилса, материалнинг пастки қисмида **“Материални қайтариш”** тугмаси орқали қайтариш сабаби ва санаси кўрсатилади ва **“Сақлаш”** тугмаси босилади.




1.6. Материал бўйича ишни кўриш якунланганда натижасига доир маълумотлар **“Натижа қўйиш”** тугмаси орқали натижаси белгиланмаган материаллар рўйхатига кирилади. Бунда тегишли материал тури танланиб ичига кирилади ва ундаги **“Натижа қўйиш”** тугмаси орқали материал натижа қўйилади.

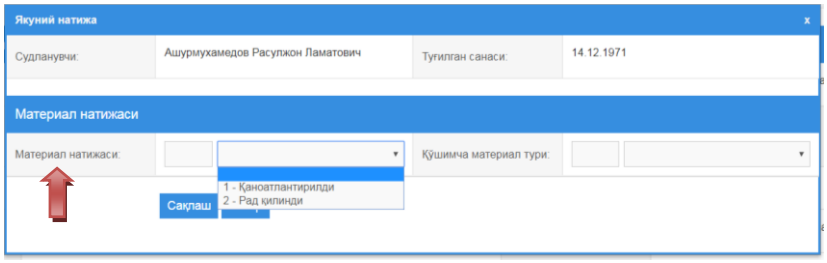




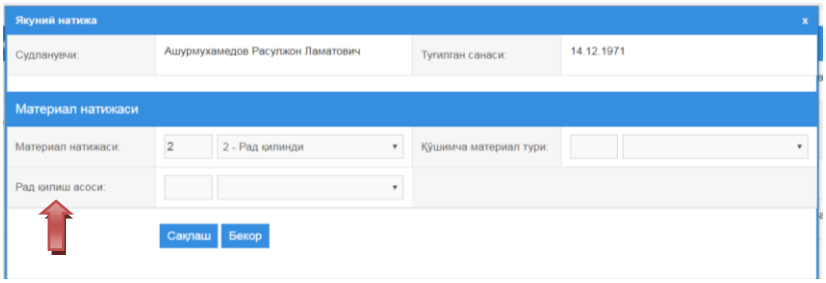

1.7. Материал натижасини қўйишда материал турига қараб 3 турдаги натижа қўйилади.

1. Суд ҳукми билан тайинланган жазо бошқасига алмаштириш ҳақидаги материаллар (- жарима жазосини оғирроқ жазога алмаштириш юзасидан; - ахлоқ тузатиш ишлари жазосини оғирроқ жазога алмаштириш юзасидан; - озодликни чеклаш жазосини озодликдан маҳрум қилиш жазосига алмаштириш юзасидан; - жазони енгилроғи билан алмаштириш юзасидан;). Бунда биринчи инстанция судида жиноят ишига қўйиладиган натижа киритиш ойнасига ўхшаш ойнадан фойдаланилади.

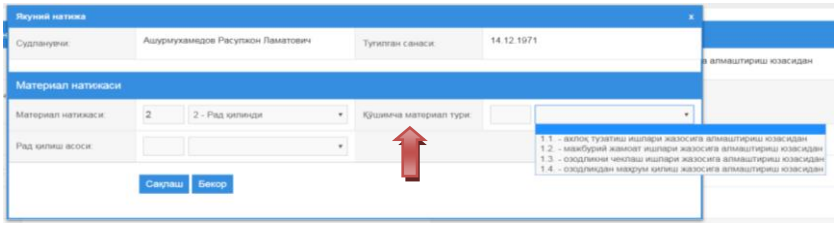
Мазкур ойнада **“Материал натажаси”** қаторида 1. Қаноатлантирилди 2. Рад этилди натижалари мавжуд.



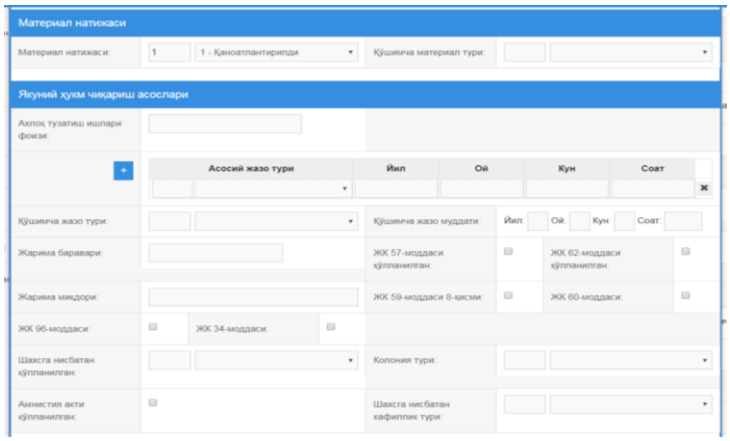

Шулардан **“Рад этилди”** натижаси танланса, рад этиш асоси белгиланиши шарт.




Агарда материал тури қўшимча материал тури билан боғланган бўлса, унда **“Қўшимча материал тури”** қаторидан тегишлиси танланиши шарт.



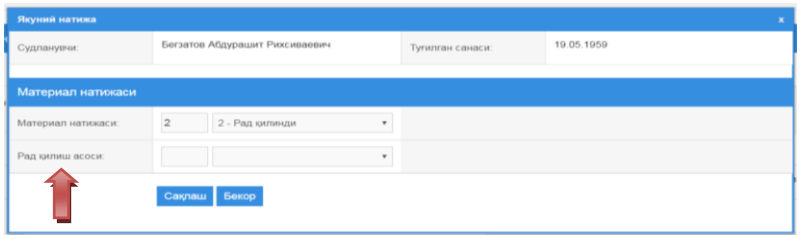

Материал натижасидан **“Қаноатлантирилди”** тури танланса, суд ҳукми билан тайинланган жазо бошқасига алмаштириш ойнаси очилади. Мазкур ойнада материал кўриш натижасига кўра тайинланган жазолар киритилади.



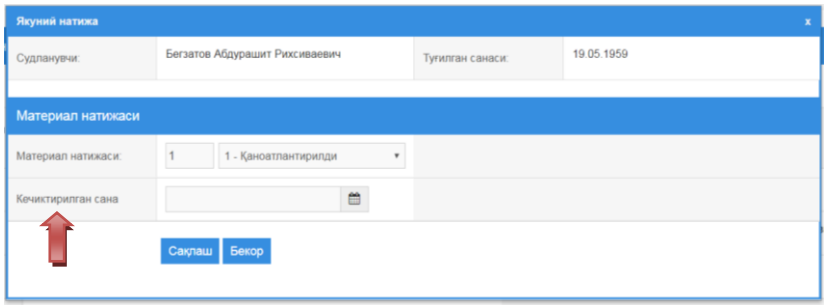

2. Суд хукми ижросини кечиктириш билан боғлиқ материал (- ижро ҳужжатини кечиктириш юзасидан; - ижро ҳужжатини бўлиб-бўлиб ижро этиш юзасидан;). Бунда ижроси кечиктирилган ва бўлиб-бўлиб ижро этиш қайси санагача рухсат берилганлиги ҳақидаги қатор тўлдирилиши шарт.

Мазкур ойнада **“Материал натажаси”** қаторида 1. Қаноатлантирилди 2. Рад этилди натижалари мавжуд.

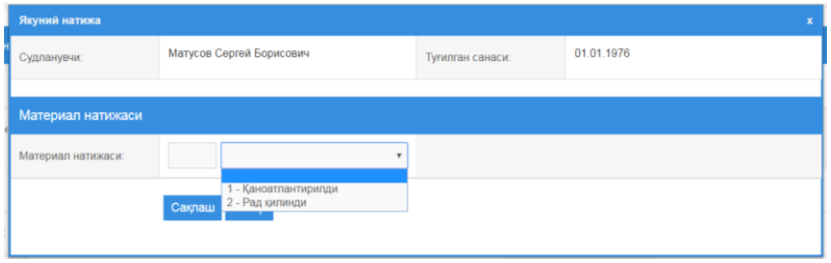
Шулардан **“Рад этилди”** натижаси танланса, рад этиш асоси белгиланиши шарт.




Материал натижасидан **“Қаноатлантирилди”** тури танланса, суд ҳукми ижроси қачонгача кечиктирилган ёки бўлиб-бўлиб ижро этишнинг охирги санаси киритилиши шарт.

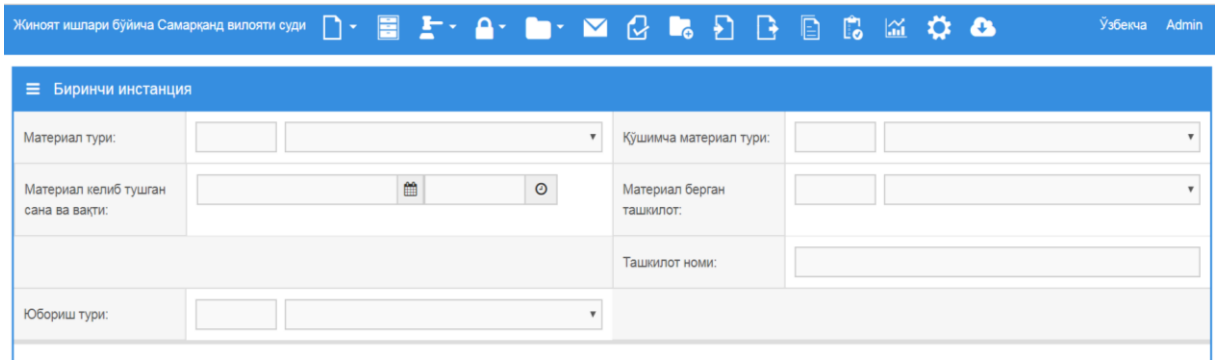


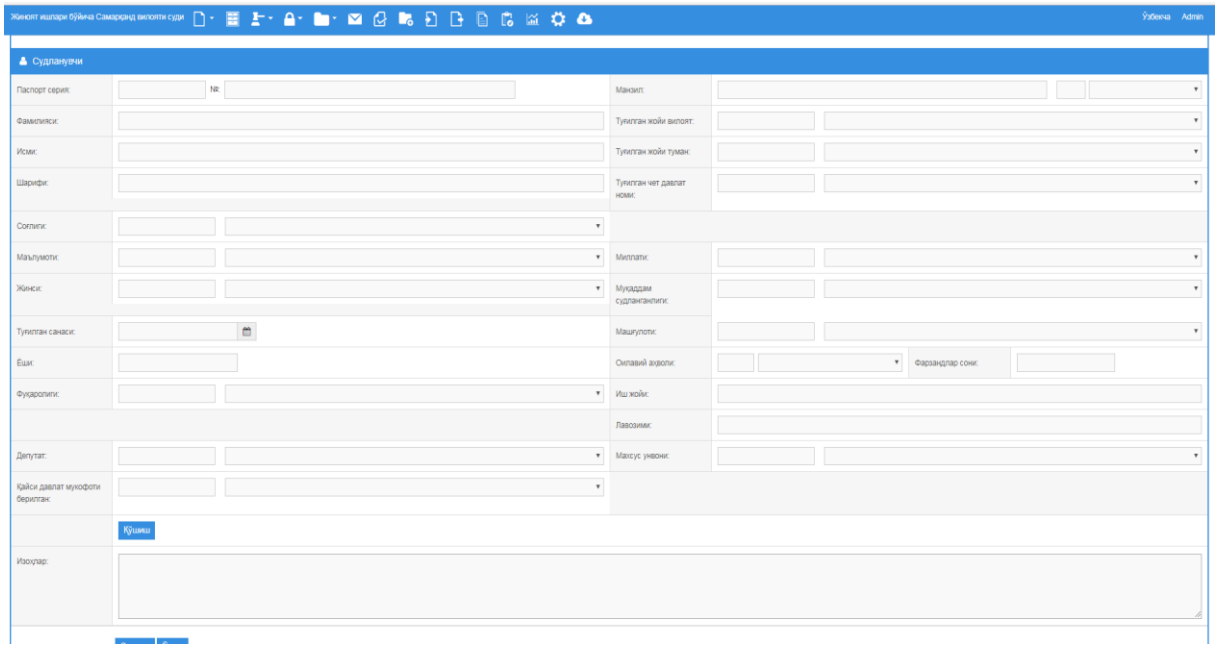

3. Қолган материал турларига натижа қўйишда **“Материал натажаси”** қаторидан фақат 1. Қаноатлантирилди 2. Рад этилди турларидан бири танланади.




## 2. Жиноят ишига тегишли бўлмаган материалларни электрон дастур орқали рўйхатдан ўтказиш

2.1. Жиноят ишига тегишли бўлмаган материаллар рўйхатдан ўтказилаётганда материалдаги шахс ва унинг шахсига доир маълумотлар тўлдирилади.




2.2. Бундай материалларга электрон дастур орқали материални иш кўришга тайинлаш вақтида алоҳида материал рақами берилади. Масалан: 1-3-14-1801/1

2.3. Мазкур материалларга натижа қўйиш ҳам бошқа материал турларига натижа қўйишдаги **“Материал натажаси”** қаторидан 1. Қаноатлантирилди 2. Рад этилди турларидан бири танланади.

3. Барча материаллар натижаси **“Админ”** орқали қабул қилинади.

*ЭСЛАТМА: Жиноят ишига тегишли бўлган материал турларини рўйхатдан ўтказишда барча судлар биринчи инстанция маълумотларини киритиб бериши шарт (ҳарбий судларда ташқари). Агарда ҳарбий суднинг хукми билан кўрилган ишлар бўйича материал келиб тушган бўлса, электрон дастур орқали рўйхатдан ўтказишда Олий суд билан маслаҳатлашиш керак бўлади.*